

การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

มนตรี เกียรติพานิช^๑ มงคล ธนาวานุกุล^๒ กานต์พิชา ใจดี^๓ ศุภจิตร์ ขุนจร^๓ มนตรี ยะธาสัย^๓

การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

- **ความไม่ครอบคลุมของการตรวจสอบ:** จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมทั้งหมด ๔,๓๔๑ แห่ง มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบเพียง ๔๙๘ แห่ง คิดเป็น ๑๑.๔๗% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีแหล่งกำเนิดมลพิษอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างทั่วถึง
- **ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย:**
 - **การปฏิบัติตามคำสั่ง:** แหล่งกำเนิดมลพิษเดิมที่ถูกออกคำสั่งทางปกครองไปแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถึง ๗ แห่ง จากทั้งหมด ๘ แห่ง หรือคิดเป็น ๘๗.๕% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก
 - **ผลลัพธ์ที่ชัดเจน:** ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายพบว่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD Loading) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง ๕๘.๒ กก. BOD/วัน หรือคิดเป็น ๙๓.๔% จากทั้งหมด ๒๖ แห่งที่ตรวจสอบ
- **ปัญหาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน:** แม้จะมีการตรวจสอบ แต่ก็ยังพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษถึง ๙ แห่ง จาก ๒๖ แห่ง (๓๔.๖%) ที่มีคุณภาพน้ำทั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่อย่างยั่งยืน

๑. เพิ่มความครอบคลุมของการติดตามตรวจสอบ

- **จัดทำแผนการตรวจสอบ:** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแผนการตรวจสอบเชิงรุกที่ชัดเจน โดยจัดลำดับความสำคัญของแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เหลืออีกกว่า ๘๘% ให้ครอบคลุมมากที่สุด
- **เพิ่มงบประมาณและบุคลากร:** จัดสรรงบประมาณและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

- **ติดตามผลอย่างใกล้ชิด:** สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ควรมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
- **เน้นย้ำความสำเร็จ:** นำเสนอข้อมูลความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถลดปริมาณสารมลพิษได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความตระหนักและจูงใจให้แหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

^๑ ผู้อำนวยการสำนัก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๒ ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

๓. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการป้องกัน

- **ให้ความรู้:** จัดทำคู่มือหรือจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อให้สามารถจัดการมลพิษได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง
- **ส่งเสริมการรายงานผลเอง:** พัฒนาระบบหรือกลไกที่ส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการตรวจสอบและรายงานผลการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดภาระการตรวจสอบจากภาครัฐและสร้างความรับผิดชอบต่อร่วมกัน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘